Osnovni Sud u Ulcinju

K 51/2021

27. Januar 2022

K.br.51/21

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U U.,kao prvostepeni krivični,sudija mr Sanja Mirović,uz učešće Katana Violete kao zapisničara,u krivičnom predmetu protiv okrivljenog V.E. iz U.,kojeg brani advokat A.H. iz U.,zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore,odlučujući po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u U.,Kt.br.99/21 od 29.04.2021.godine,nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 02.11.2022.godine,u prisustvu zastupnika optužbe Rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u U. Savović Vladimira,branioca okrivljenog i predstavnika oštećene,a u odsustvu okrivljenog,dana 27.01.2021.god. donio je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni V.E., JMBG ..., od oca S. i majke S., rodjene N., rodjen ....godine u B., sa prebivalištem u U.. S. G. bb., državljanin C.G., stolar, oženjen, otac troje mldb. djece, pismen, sa završenom srednjom školom, srednjeg imovnog stanja, neosudjivan

K r i v j e

1.Zato što je dana 21.12.2020.godine u U.oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150 eura,na način što je na svojoj kućici na A.B. sa osigurača koji se nalaze prije mjerenja električnu instalaciju u objektu priključio direktno mimo brojila na distributivnu mrežu kablom PGP 5x6 mm2 i kablom 5x2,5 mm priključio montiranu trofaznu utičnicu tako da se utrošak električne energije nije mogao registrovati na koji način je navedenog dana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 42,43 eura,pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje.

2. Dana 07.07.2021.godine u U. oduzeto tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150 evra, na način što je na svojoj kućici na A.B. mimo mjerenja postavio trofaznu šuko utičnicu 5x2,5 mm2, i kabal 5x4 mm2, tako da se utrošak električne energije nije mogao registrovati na koji način je navedenog dana pribavio imovinsku korist u iznosu od 24,34 evra, pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje“.

- čime je izvršio produženo krivično djelo kradja iz čl.239 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa mu sud primjenom citiranog zakonskog propisa,te čl.4 st.2,13,15,32,36,42,52,53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore,te čl.226,229,239 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti,ako okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne učini neko novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da u korist Budžeta Crne Gore na ime troškova krivičnog postupka uplati iznos od 121,00 eura,kao i na ime paušala iznos od 50,00 eura u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Obavezuje se okrivljeni da na ime imovinsko pravnog zahtjeva oštećenom „C“ DOO P. plati iznos od 66,77 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja,dok se za preostali dio oštećeni upućuje na parnični postupak.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom Osnovnog državnog tužilaštva u U. Kt.br.99/21 od 29.04.2021.godine okrivljenom V.E. ,stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe je do kraja glavnog pretresa ostao pri podnijetom optužnom predlogu nalazeći da je provedenim dokazima nesporno utvrđeno da je okrivljeni izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret,pa je predložio sudu da ga oglasi krivim i osudi po zakonu,a da prilikom odmjeravanja vrste i visine krivične sankcije,sud cijeni sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje stoje na strani okrivljenog.

Okrivljeni V.E. priznao je krivično djelo koje mi se stavlja na teret. U svojoj odbrani istakao je da je tačno da je on nelegalno priključio svoju kućicu koja se nalazi na A.B., sa osigurača koji se nalazi prije mjerenja električne instalacije mimo brojila, kablom PGP 5x6 mm2, i kablom 5x2,5 mm2, priključio montiranu trofaznu utičnicu a ovo kako bi spriječio da se električna energija koju su trošili turisti koji su boravili u mojoj kući koju sam izdavao ne evidentira na brojilu. Takodje je tačno i da su radnici C. otklonili ovu nepravlnost, pa sam onda jedan period plaćao električnu energiju koju sam trošio u objektu, da bih potom rano ujutro dana 07.07.2021.godine ponovo na isti način počeo da vršim nelegalnu potrošnju, a neko od mojih komšija je primjetio šta sam ja rA.o na satu koji se nalazi van objekta te me je vjerovatno neko od njih prijavio a to popodne došli su radnici C-a koji su izvršili kotrolu mjernog mjesta , isključili su električnu energiju, da bi po rješenju o privremenoj mjeri I.br.13/21 dana 02.08.2021.godine ponovo priključili predmetni objekat na distributivnu mrežu.

Branilac okrivljenog u završnoj riječi izjavio je da imajući u vidu da je okrivljeni priznao krivično djelo koje mu se stavlja na teret, predložio je sudu da prilikom izricanja krivične sankcije cijeni sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

Sud je u dokaznom postupku saslušao svjedoke S.M., Š.S. P.M. M.M. i O.I., pročitao dopis C-a br.7000-15276 od 04.05.2022.godine, pročitao nalaz I mišljenje vještaka elektrostruke Z.Dž.I dopunu nalaza vještaka elektrostruke od 20.06.2022.godine, izvršio uvidjaj na lice mjesta, pročitao zapisnik o kontroli mjernog mjesta, zapisnik o kontroli mjernog mjesta 01082021UL-04 od 02.08.2021.godine , izvršio uvid u energetsku karticu potrošača br.201149873 V.E.- A.B., izvršio uvid u tri fotografije brojila uslikane kod potrošača, izvršio uvid u rješenje Osnovnog suda U. I.br.13/21 od 30.07.2021.godine i IP 306/21 od 28.12.2021.godine, i izvršio uvid u izvod iz kaznene evidencije.

Iz iskaza svjedoka R.V.dat na zapisniku o glavnom pretresu od 15.11.2021.godine, proizilazi da se isti sjeća da je sa kolegama dana 21.12.2020.godine vršio kontrolu objekta kod ovdje okrivljenog I da je u pitanju bila redovna kontrola mjernih mjesta, te se sjeća da se rA. o jednoj manjoj kućici koja je bliža ušću I sa desne strane na spoljašnjem dijelu objekta nalazi se strujomjer. U tep ormaru postojale su dvije utičnice, jedna je išla preko strujomjera a druga mimo brojila. Mjerno mjesto je bilo dostupno svima koliko se sjeća ovaj ormar čak nije bio ni zaključan. Mjerno mjesto su plombirali dana 28.12.2022.godine. Oni su fizički ispratili putanju kabla 5x6 metara koji je išao sa desne strane u gornji ćošak ovog objekta. Bio je još jedan kabal za ovu utičnicu a to nijesu konstatovali na zapisniku jer je ona bila regularna. Postouji mogućnost da je taj kabal mogao napajati još neki objekat ali da iz objekta okrivljenog ide u drugi objekat.

Iz iskaza svjedoka S.M. dat na zapisniku o glavnom pretresu od 15.11.2021.godine proizilazi da je isti zajedno sa kolegama iz C-a navedenog dana vršio kontrolu kod okrivljenog I da su konstatovali neregularne utičnice u ormaru koji se naslazio van objekta, a koji ormar je bio otvoren. Kabal 5x6 išao je direktno u objekat, mada vlasnik nije bio prisutan, pa u objekat nijesu ulazili a ovaj kabal 5x2,5 bio je spojen direktno na utičnicu. Kabal je išao uz objekat I ulazio u objekat.

Iz iskaza svjedoka Š.S. dat na zapisniku o glavnom pretresu od 15.11.2021.godine proizilazi dda se zbog brojnosti kontrola ne bi mogao sjetiti koji je slučaj u pitanju. Nakon što je svjedoku pokazan zapisnik o kontroli mjernog mjesta br.026308 od 21.12.2020.godine potvrdio je da su na ovom mjernom mjestu otišli kako bi vršili redovnu kontrolu tog reona i da su zatekli jedan kabal koji ide kroz objekat i jednu utičnicu koja ide mimo ovog kabla na brojilu. Sjeća se da je on pisao ovaj zapisnik i da je fotografisao lice mjesta. Vlasnik objekta nije bio prisutan kada smo vršili kontrolu. Brojilo se nalazi na spoljašnjem dijelu na zidu objekta. Pristup ormaru za sat ima više lica. Ne zna da li ključ od ormara ima samo okrivljeni ili više lica. Na ormaru nije postojala plomba. Ne sjeća se da li je bilo još nekih kablova. Mi smo od oka konstatovali jer se to vidjelo da kablovi idu iza ormara jedan kroz objekat a jedan na trofaznu utičnicu.Tehnički ne bi bilo ispravno da ide ovaj kabal iz ovog ormara i da se registruje kod potrošača na drugom objektu. To je moguće ali to nije bio slučaj ovdje. A i da jeste takva situacija ne bi bilo tehnički ispravno da kroz kuću prolazi kabal. Utičnica se nalazila u ormaru ispod brojila.

Iz iskaza svjedoka P.M. proizilazi da se zbog velikog broja slučajeva u kojima postupa kao električar C-a nije mogao sjetiti detalja, a zna da su na licu mjesta pronašli jednu utičnicu u okviru Tep ormara i da su nakon utvrdjene nepravilnosti plombirali brojilo. Misli da kolega O. ima fotografije ovog mjernog mjesta. Okrivljenog nisu zatekli na lice mjesta, misli da je tu bio neki turista. Oni su kod okrivljenog zatekli pokidane plombe, otvoreno brojilo što ne bi smjelo da bude takvo. Ormar treba da bude plombiran, kod okrivljenog to nije bio slučaj, inače generalno na A. je dosta situacija bila loša u svim objektima.

Iz iskaza svjedoka M.M. proizilazi da se zbog brojnosti slučaja ne može sjetiti pojedinosti pa je zamolio sud da se kroz zapisnik podsjeti. Nakon što je svjedoku predočen zapisnik da se upozna isti je izjavio da se ne sjeća tačno da li su plombirali brojilo, dužni smo da to urA.mo ukoliko su ispunjeni uslovi. Sjeća se kabla koji je išao preko krova drugog objekta i utičnice u brojilu.

Iz iskaza svjedoka O. I. proizilazi da nakon što je svjedoku predočen zapisnik da se upozna isti je izjaviio da je bio u redovnoj kontroli tokom turističke sezone kada su na ispomoć inžinjerima sa primorja i konkretno ovgod objekta su na zapisnik konstatovali utičnicu mimo brojila, jedan kabal, a sjeća se da nije bilo plombe na ormaru ni brojilu. Tačnije na svakom brojilu postoje plombe koje su vezane sajlicama koje su u

ovom slučaju bile pokidane. Kako se konsultovao sa kolegama preko računara utvrdili su da misli da je ovo bio objekat koji uopšte nije bio njihov potrošač ili je od ranije bio isključen sa napajanjem. Nije se mogao sjetiti tačno da li su ove sajle bile tu ili su bile bačene a pokidane sigurno su bile, a to je jedino što je važno a to je njihova imovina i one nijesu bile na mjestu gdje bi trebalo da budu. Obaveza C-a je postavljanje ovih plombi.

Iz dopisa C-a broj 7000-15276 od 04.05.2022.godine proizilazi da je prilikom kontrole mjernog mjesta od 21.12.2020.godine i 07.07.2021.godine mjerno mjesto plombirano ali nepravilnost koje su konstatovane u zapisnicima nijesu otklonjene. Utvrdjene nepravilnosti otklonjene su dana 02.'08.2021.godine kada su zaposleni iz C-a postupajući po rješenju o privremenoj mjeri I.br.13/21 priključili objekat orkivljenog na distributivnoj mreži.

Iz nalaza i mišljenja vještaka Z.Dž. od 25.10.2022.godine proizilazi da je finansijski iznos štete na dan 07.07.2021.godine iznosi 24,34 eura.

Iz nalaza i mišljenja vještaka elektrostruke Z.Dž.od 20.06.2022.godine proizilazi da je kontrolom mjernog mjesta dana 21.12.2020.godine ovlašćeni radnici C-a ustanovili su i zapisnički konstatovali nelegalno priključenje prije mjernog mjesta kod potrošača sa pretplatnikčkim brrojem 210043873, tako što je sa osigurača a prije mjerenja izvršeno priključenje dva kabla i to: Ppy5x6 mm2 koji ide u objekat i Ppy5x2,5 mm2 na koji je montirana šuko utičnica. U zapisniku o kontroli mjernog mjesta od 21.12.2020.godine nije jasno navedena činjenica da li je priključak isključen i plombiran uisključenom stanju. Isto je bila zakonska obaveza stručne ekipe C-a. U zapisniku o kontroli mmernog mjesta od 07.07.2021.godine stručna ekipa C-a je ponovo konstatovala iste nepravilnosti s tim što je sada brojilo isključeno na limitatoru. Ovakvim neovlašćenim priključivanjem ispred i mimo mjernog mjesta vrši se neovlašćeno preuzimanje električne energije što je po zakonu kažnjivo djelo a isto uuzrokuje finansijsku štetu po isporučiocu električne energije. Finansijski iznos štete je prikazan u prethodno izloženom tekstu a izračunat shodno naredbi suda i važećoj metodologiji.

U zapisniku o uvidjaju od 09.03.2022.godine konstatovano je da se sa lijeve strane vikend kućice nalazi brojilo postavljeno od strane C-a.Svjedok Š. S. izjavljuje da je stanje na brojilu danas drugačije u odnosu na ono koje je bilo prilikom kontrole mjernog mjesta odnosno da je sada brojilo u ispravnom stanju. Trofazna utičnica koja je bila postavljena pored brojila sada je uklonjena. Sada kabal ide na mjerenje preko sata a tada je išao mimo brojila. Pristup brojilu je slobodan i staklena vrata istog se otvaraju, ničim nisu obezbjedjena.Okrivljeni izjavi da on nije vršio nikakve radove niti izmjene na brojilu a da li je to urA.o neko drugi ne zna. On ima električnu energiju u objektu.Svjedok Š. izjavi da on nije vršio nikakve radove na brojilu a da li je to rA.o neko drugi iz ekipe C-a iz U. njemu nije poznato i to bi trebalo provjeriti kod C-a.Branilac predlaže da vještak dostavi uporedne fotografije lica mjesta od dana kada je C vršio kontrolu do danas, kao i da se vještak izjasni da li je u trenutku kontrole mjernog mjesta bilo propisno obezbjedjeno i da li je isto bilo plombirano i da li je isti bio obezbjedjen u skladu s Pravilnikom oštećene.

Iz zapisnika o kontroli mjernog mjesta br.211220BR-02 od 21.12.2020.godine proizilazi da je kontrolisan pretplatnički broj 201149877 kategorija potrošnje domaćinstvo, korisnik V.E. u mjesto A.B. od strane radnika C-a Š. S., R.V.i S. M., gdje je konstatovano da je sa osigurača koji se nalaza prije mjerenja priključen kabal PHP5x6 mm2 koji ide u objekat i 5x2,5 mm2 na koji je monitrana dvofazna utičnica, mjerno mjesto fotografisano i nakon kontrole plombirano plombama RT-037735.

Iz zapisnika o kontroli mjernog mjesta 01082021UL-04 od 02.08.2021.godine , proizilazi da je kontrolisan pretplatnički broj 201149877 kategorija potrošnje domaćinstvo, korisnik V.E. u mjesto A.B. od strane radnika C-a radnika B.S., D.S. i da je konstatovano da je naosnovu rješenja Osnovnog suda u U. I br,.13/21 gdje je odredjena privremena mjera za isključenje potrošača. Izvršeno je priključenje istog, otklonjene su nepravilnosti koje su nadjene prilikom kontrole dana 07.07.2021.godine.

Iz zapisnika o kontroli mjernog mjesta 032916 od 07.07.2021.godine proizilazi da je kontrolisan pretplatnički broj 201149877 kategorija potrošnje domaćinstvo, korisnik V.E. u mjesto A.B. od strane radnika C-a radnika F. M., M. M. i O. I., gdje je konstatovano da je mimo mjerenja u ormaru postavljena šuko utičnica trofazna 5x2,5 i kabal 5x6 mm isto mimo mjerenja i neregistruje utrošenu električnu energiju. Isti je isključen na limitatoru. Nakon kontrole ormasr plombiran plombom C 2905. Vlasnik nije prisutan.

Iz izvoda iz kaznene evidencije KE 58/21 od 08.06.2021.godine proizilazi da isti nije osudjivan.

Predstavnik oštećenog "C" DOO S.V. izjavio je da se pridružuje krivičnom gonjenju i da postavlja imovinsko pravni zahtjev u visini kako to odredi vještak elektrostruke.

Analizirajući sprovedene dokaze svaki zasebno te dovodeći ih u međusobnu vezu, sud je nedvosmisleno utvrdio da su dokazno i činjenično potkrijepljeni navodi optužnog akta Osnovnog državnog tužilaštva da je okrivljeni V.E. izvršio produženo krivično djelo krađa iz čl.239 st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore,na način,vrijeme i u mjestu,kako je to opisano u izreci presude.

Naime,u postupku je nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni V.E. dana 21.12.2020.godine u U.,oduzeo tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150 eura,na način što je na svojoj kućici na A.B. sa osigurača koji se nalaze prije mjerenja električnu instalaciju u objektu priključio direktno mimo brojila na distributivnu mrežu kablom PGP 5x6 mm2 i kablom 5x2,5 mm priključio montiranu trofaznu utičnicu tako da se utrošak električne energije nije mogao registrovati na koji način je navedenog dana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 42,43 eura,pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje i dana 07.07.2021.godine u U. oduzeto tudju pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 150 evra, na način što je na svojoj kućici na A.B. mimo mjerenja postavio trofaznu šuko utičnicu 5x2,5 mm2 i kabal 5x4 mm2, tako da se utrošak električne energije nije mogao registrovati na koji način je navedenog dana pribavio imovinsku korist u iznosu od 24,34 evra, pri čemu je bio svjestan svoga djela i htio njegovo izvršenje.

Krivično djelo krađa iz člana 239 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore čini onaj ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist a pokretnim stvarima se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svjetlosti,toplote ili kretanja, telefonski impuls,kao i računarski podatak i računski program (čl.142 stav 18 Krivičnog zakonika Crne Gore).

Sud je punu vjeru poklonio dokazima i to: iskazima svjedoka R.V.,S. M. i Š. S. koji su konstatovali zatečeno stanje na licu mjesta te zapisniku o kontroli mjernog mjesta C-a br.026304 od 21.12.2020.godine koji po mišljenju suda na jasan i identičan način predstavljaju zatečeno stanje.Iz navedenih dokaza utvrdjeno je da su ovlašćeni radnici DOO C prilikom kontrole mjernog mjesta dana 20.12.2020.godine ustanovili i zapisnički konstatovali nelegalno priključenje mimo brojila i to kablom PCP 5x4mm2,tako da se potrošnja ove električne enrgije nije mogla evidentirati na brojilu. Svjedoci su u svojim iskazima pojasnili sa kojih razloga se potrošnja električne energije kod okrivljenog nije evidentirala, koje razloge je i sud prihvatio kao jasne i logičke. Visinu protivpravno oduzete električne energije sud je bazirao i zasnovao na nalazu i mišljenju vještaka elektroenergetske struke, koji se u svom nalazu jasno, decidno i na temelju struke izjasnio o faktorima koji utiču na determinisanje cijene električne energije u krajnjem dajući novčani ekvivalent protivpravno oduzete električne energije za inkriminisani period a koji nalaz je kao objektivan i stručan sud u cjelosti prihvatio tim prije što ni stranke nijesu imale primjedbi na isti.Naime,iz nalaza i mišljenja vještaka elektroenergetske struke Z.Dž.utvrdjeno je da priključenje kabla PPy 5x4mm2 mimo

brojila,koji ide u objekat tako monofazno povezan predstavlja neovlašćeno priključenje.Ovakvim neovlašćenim priključivanjem mimo mjernog mjesta vrši se neovlašćeno preuzimanje električne energije što uzrokuje finansijsku štetu isporučiocu električne energije.Iz navedenog nalaza i mišljenja sud je utvrdio visinu štete (36,47 eura) koju je okrivljeni pričinio oštećenom DOO “C” na dan kada je kod njega utvrdjena nelegalna potrošnja (20.12.2020.god.).

Pod neovlašćenim korišćenjem električne energije smatra se korišćenje električne energije na način i u slučajevima propisanim članom 222 Zakona o energetici i to: samovoljno priključenje objekta,uređaja ili instalacije na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca; korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja ili neovlašćeno izvođenje intervencija kojima se omogućava korišćenje energije bez ili mimo mjernog uređaja.U konkretnom slučaju okrivljeni je u objektu-restoranu čiji je zakupac i u kojem obavlja privrednu djelatnost na lokalitetu B.,jednu fazu prikopčao mimo brojila i to kablom PCP 5x4 mm tako da se potrošnja ove električne energije nije mogla evidendirati na brojilu dana 20.12.2020.god. na koji način je navedenog dana pribavio protivpravnu imovinsku korist iznosu od 36,47 eura.

Sud nije mogao prihvatiti navode odbrane okrivljenog V.E. u kojoj negira izvršenje krivičnog djela stavljenog mu na teret već ih je kao kao posve nelogične i neutemeljene odbacio,cijeneći ih kao usmjerene na izbjegavanje krivičnopravne odgovornosti,jer su provedeni dokazi tokom dokaznog postupka u cjelosti opovrgli njegovu odbranu obzirom da su radnici oštećene neposredno na licu mjesta jasno konstatovali da je okrivljeni jednu fazu prikopčao mimo brojila i to kablom PCP 5x4 mm,tako da se potrošnja ove električne energije nije mogla evidentirati na brojilu. Naime,ne stoji činjenica koju odbrana uporno potencira da se u konkretnom slučaju ne rA. ni o kakvoj krađi već je objekat bio isključen sa mreže u vrijeme dok agregat rA. iz razloga što su saslušani svjedoci potvrdili da je u vrijeme kontrole agregat bio isključen i da je stajao ispod jednog stola u kuhinji,a svjedoci su i provjeravali kako se vrši napajanje prebacivanjem sklopke iz položaja 1 u položaj 2. U konačnom sasvim su nelogične i neživotne tvrdnje okrivjenog da je moguće da je majstor kojeg je angažovao a koji je sa sjevera i kojem ne zna ime skinuo plombe sa brojila prilikom izvodjenja radova iz razloga što majstor, sve i da je tačna činjenica o njegovom angažovanju, nema nikakvog interesa da objekat samovoljno nelegalno priključi na elektro mrežu već interes za to ima isključivo zakupac lokala dakle onaj koji troši električnu energiju a ne želi da je evidentira. Osim toga brojilo se nalazilo unutar objekta okrivljenog te je stoga i bilo dostupno samo okrivljenom kao zakupcu ili licima kojima on dozvoli prostup.Dakle,sama činjenica da je kabal postavljen mimo brojila govori u prilog činjenici da se preko njega napajaju električni uređaji a sasvim je irelevantno koji uređaji te odbrana nepotrebno insistira na utvrdjivanju koji su se to uređaji napajali preko ovog kabla jer je potrošnja električne energije utvrdjena upravo prema popriječnom presjeku kabla a ne analizom broja uređaja koji se njime napajaju.Za napomenuti je da je očigledno da je okrivljeni korisnik objekta, iako se na njega ne vodi isti, kao ni električno brojilo, a što i sam kroz svoju odbranu detaljno navodi.

Stoga je sud nedvosmisleno utvrdio da se ovakvim radnjama okrivljenog koje se sastoje u oduzimanju tuđe pokretne stvari - električne energije u vrijednosti od 36,47 eura i nastupjelim posledicama uz jasnu namjeru koja je postojala kod okrivljenog da oduzimanjem električne energije kao potrošač iste pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, preko 150,00 eura stiču sva zakonaka obilježja bića krivičnog djela krađa iz člana 239 st.1 KZCG, pri čemu je sud utvrđujući subjektivni odnos okrivljenog prema izvršenom krivičnom djelu utvrdio direktan umišljaj jer je isti bio svjestan svog djela i svih njegovih obilježja i htio njegovo izvršenje, dok je njegov umišljaj po mišljenju suda bio usmjeren na protivpravno oduzimanje električne energije, sve dok bude u mogućnosti da to čini, a u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist.

Prilikom izbora vrste i visine krivične sankcije za okrivljenog sud je cijenio sve okolnosti iz čl.42 Krivičnog zakonika Crne Gore (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je na strani okrivljenog od olakšavajućih

okolnosti cijenio njegovu raniju neosuđivanost koju činjenicu je sud utvrdio na osnovu izvoda iz kaznene evidencije,kao i njegove lične prilike da je isti oženjen i otac jednog djeteta,dok otežavajućih okolnosti na njegevoj stranionije bilo. Imajući u vidu utvrđene olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog,a u odsustvu otežavajućih okolnosti,te ličnost okrivljenog i težinu izvršenog krivičnog djela,sud nalazi da rA. krivičnopravne zaštite prema okrivljenog nije nužno primjeniti kaznu,već je okrivljenom izrekao uslovnu osudu,kojom mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine od pravosnažnosti presude ne učini neko novo krivično djelo.Sud je stanovišta i uvjerenja da će se navedenom uslovnom osudom kao mjerom upozorenja u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši ovakva i slična djela čime će se po nalaženju suda u potpunosti ostvariti svrha izricanja uslovne osude iz čl.52 Krivičnog zakonika Crne Gore,a u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanje krivičnih sankcija iz čl.4 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud je na temelju čl.226 i čl.229 Zakonika o krivičnom postupku okrivljenog obavezao da plati troškove postupka u iznosu od 121,00 eura,koji se tiču troškova vještačenja po vještaku ekonomske-finansijske struke,kao i iznos od 50,00 eura na ime paušala,koji iznos je sud odmjerio shodno imovnom stanju okrivljenog,dužini trajanja i složenosti postupka,a koji iznos je okrivljeni dužan platiti u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Na osnovu čl.239 Zakonika o krivičnom postupku obavezuje se okrivljeni da oštećenom DOO „C“ plati iznos od 36,47 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na ime imovinsko pravnog zahtjeva imajući u vidu da je predstavnik oštećenog postavio imovinsko pravni zahtjev u visini koju odredi vještak dok se za preostali iznos oštećena upućuje na parnični postupak.

Shodno navedenom, a na osnovu čl.374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.

- OSNOVNI SUD U U.
- Dana 27.01.2022.godine

- Zapisničar, S U D I J A,

- Katana Violeta Mr Sanja Mirović

- PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda, u roku od 8 dana od dana prijema prepisa iste.

-